

1500596-62.2019.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... de R\$ 2.000,00, ao mês, foi preso por tráfico de drogas. Disse que discutiu com a vítima, foi atacado fisicamente por ela, ao se defender, desferiu um tapa, foi para casa da sua mãe, ao retornar, a vítima pediu a bicicleta.

Nesta toada, analisada a prova amealha, observo que a vítima alterou o relato apresentado na fase policial, que o fato não foi presenciado por testemunhas, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500596-62.2019.8.26.0318 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500596-62.2019.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Contravenções Penais

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2109825 - DEL.POL.LEME, 2289/19/807 - DEL.POL.LEME, 2109825/2019 - DEL.POL.LEME, 2676337 - DEL.POL.LEME, 2289/19/807 - DEL.POL.LEME, 2109825 - DEL.POL.LEME, 2289/19/807 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

VANDERLEI DE OLIVEIRA SOUSA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

VANDERLEI DE OLIVEIRA SOUSA foi denunciado porque, no dia 10 de abril de 2019, por volta das 08 horas, na Rua Victor Curion, Bairro Jardim Ana Paula, nesta cidade e comarca de Leme/SP, prevalecendo-se de relações domésticas, teria praticado vias de fato contra sua companheira Maria Islândia Gomes Riberio.

A denúncia foi recebida em 28 de junho de 2019 (fls. 40).

O réu foi citado (fls. 61/62) e apresentou resposta à acusação (fls. 72/74).

Nesta audiência foram ouvidas a vítima, a testemunha e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público e a Defesa requereram a absolvição do réu

com lastro na insuficiência de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

Instruem os autos: boletim de ocorrência (fls. 03/05), cópia da decisão que concedeu medida protetiva (fls. 10/18), auto de exame de corpo de delito (fls. 19), laudo pericial (fls. 47/48).

Em juízo, a vítima Maria Islândia Gomes Ribeiro narrou que saiu com o réu, fizeram uso de bebida alcoólica; no dia seguinte, acordou o réu às 6 horas para que fosse trabalhar; o réu disse que não iria, voltou a dormir; às 08 horas o réu acordou e perguntou por que não foi chamado. O réu lhe ofendeu, atacou o réu, que se defendeu; o réu saiu de bicicleta, quando ele retornou, pediu a bicicleta; o réu empurrou a bicicleta, foi atingida, mas acredita que não houve intenção. Retomou o relacionamento e junto tem uma filha de 01 ano.

O réu disse que tem 27 anos, convive em união estável com a vítima, tem 1 filha de 01 ano, é pedreiro, auferir rendimentos de R\$ 2.000,00, ao mês, foi preso por tráfico de drogas. Disse que discutiu com a vítima, foi atacado fisicamente por ela, ao se defender, desferiu um tapa, foi para casa da sua mãe, ao retornar, a vítima pediu a bicicleta.

Nesta toada, analisada a prova amealha, observo que a vítima alterou o relato apresentado na fase policial, que o fato não foi presenciado por testemunhas, que o réu corroborou o relato da vítima - que agiu em legítima defesa, forçoso reconhecer que não há provas suficientes para condenação, sendo necessária a aplicação do princípio do indubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e ABSOLVO o réu VANDERLEI DE OLIVEIRA SOUSA, nos termos do inciso VII do artigo 386 do CPP.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Leme, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA